Câu 3 (1 đ)	- Hồ sơ khởi kiện gồm: Đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo Đơn khởi kiện ▪ Đơn khởi kiện: viết theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005. Đơn khởi kiện phải nêu rõ Tòa án có thẩm quyền thụ lý, yêu cầu khởi kiện của ông Việt, tài liệu chứng cứ gửi kèm theo đơn ▪ Tài liệu, chứng cứ kèm theo: + Tài liệu chứng minh tư cách người khởi kiện: chứng minh nhân dân + Tài liệu chứng minh giữa các bên có quan hệ lao động: hợp đồng lao động + Tài liệu chứng minh có sự kiện tranh chấp: Quyết định kỷ luật sa thải số 11/QĐ	0,5 0.5	
Câu 4 (1 đ)	- Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện của ông Việt (nếu các điều kiện khởi kiện khác đảm bảo) vì: ▪ Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh không phải là chủ thể có thẩm quyền hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở. Do đó, Biên bản hòa giải thành do Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh lập không có giá trị pháp lý. Tranh chấp của ông Thái được xem như chưa hòa giải tại cơ sở ▪ Tranh chấp giữa ông Việt và Công ty TNHH V- Flame là tranh chấp về kỷ luật sa thải nên không bắt buộc phải hòa giải tại cơ sở - Học viên phân tích theo Điều 165; Điều 166 BLLĐ; Điều 31 BLTTDS	0,25 0,75	
Câu 5 (1đ)	- Thời hiệu khởi kiện tính từ ngày tiếp theo ngày ông Việt nhận được Quyết định kỷ luật sa thải (ngày 3/11/2008) - Học viên phân tích theo Điều 167 BLLĐ; Điều 156 Bộ luật dân sự	0,5 0,5	
Câu 6 (1đ)	- Không đồng ý với cách xác định tư cách đương sự của Tòa án - Ông Hải không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ông Hải sẽ tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng - Học viên phân tích theo khoản 4 Điều 56, Điều 65 BLTTDS và tình tiết bài ra	0,25 0,25 0.5	
Câu 7 (1.5 đ)	- Yêu cầu của Công ty TNHH V- Flame đòi ông Việt phải thanh toán 23 triệu đồng là yêu cầu phản tố - Tuy nhiên, HDXX không xem xét, giải quyết yêu cầu phản tố trong vụ án này vì phía bị đơn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. - Học viên phân tích theo Điều 176, 178 BLTTDS và dữ kiện bài ra.	0,5 1.0	